

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보

제 목: 사업시설 하자보수 비용 보전방안 미흡

관계부서: (주)제인스 사무국

내 용

(주)제인스는 「제주특별자치도 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따른 국제학교 운영법인으로서 2017.9.26. 학교 설립등기를 마친 St. Johnsbury Academy Jeju(이하 SJA Jeju)를 운영하고 있다.

(주)제인스는 '17.5월 제주국제자유도시개발센터(이하 JDC)가 출자한 “SJA Jeju 개교준비금” 165억 원 중 '18.2월까지 87억 원을 직접 사용하였고 잔여금 77억 원은 '18.2월 48억 원, '18.3월 5억 원, '20.10월 24억 원을 SJA Jeju로 회계전출하였다. 그리고 (주)제인스는 SJA Jeju의 누적 잉여금으로 위 출자금 165억 원을 회수할 계획이다.¹⁾

[표1] 출자금 전출 및 사용내역

제주국제자유도시개발센터			
215차 이사회('17.5월) 의결 - 165억 원 출자			
(주)제인스 (국제학교 운영법인)			
70차 이사회('18.2월) 의결	74차 이사회('18.3월) 의결	104차 이사회('20.10월) 의결	
㉠ 87억 원(설립 전 경비) -인건비, 마케팅, 비품 등으로 사용, 정산	㉡ 48억 원(설립 후 경비) -SJA Jeju로 전출	㉢ 5억 원(설립 후 경비) -SJA Jeju로 전출	㉣ 24억 원(설립 후 경비) -SJA Jeju로 전출
SJA Jeju (국제학교)			
인건비, 마케팅, 비품 등으로 사용		㉤ 시설개선공사 등으로 사용	㉥ 사업시설 하자에 따른 내부 보수, 이주비 등으로 사용(예정)

(주)제인스와 JDC는 '18.5월에 “St. Johnsbury Academy Jeju 국제학교 사업시설 임대차계약”을 체결하였다. 계약에 따르면, 임차인인 (주)제인스는 임대인인 JDC가 지출한 사업시설 총사업비 약1,290억 원에 소정의 이자율을 적용하여 임대기간 동안 JDC에 상환하고 계약종료 시 사업시설의 소유권을

1) “제주특별자치도 국제학교의 학교회계 기준 등에 관한 규칙”에 따라 학교운영법인은 학교로부터 건축물의 리스료를 전입할 수 있다 그리고 학교운영법인은 학교의 직전 회계연도 수업료 수입대비 5%를 초과한 누적 잉여금에 한하여 학교의 설립과 운영을 위해 집행하거나 전출한 경비를 전입할 수 있다.

이전 받기로 하였다. 그리고 사업시설 임대료는 SJA Jeju의 EBITDA CAPEX²⁾ 100%에 해당하는 금액으로 JDC에 지불 할 계획이다.

[표2] 출자금 회수와 임대료 상환 방식

구분	출자금 회수	임대료 상환
거래관계	SJA Jeju → (주)제인스 → JDC	SJA Jeju → (주)제인스 → JDC
기준	제주특별자치도 국제학교의 학교회계 기준 등에 관한 규칙	제주특별자치도 국제학교의 학교회계 기준 등에 관한 규칙 및 임대차계약서
대상	국제학교 설립을 위하여 집행한 경비, 국제학교 운영에 충당하기 위하여 학교운영법인의 자금으로 학교회계로 전출한 경비	JDC가 지출한 사업시설 총사업비
회수액	SJA Jeju 직전 회계연도 수업료 수입대비 5%를 초과한 누적 잉여금	SJA Jeju EBITDA CAPEX의 100%에 해당하는 금액(0이하인 경우 유예)
가산이율	한국은행이 정한 기준금리* 또는 금융기관의 정기예금 이자율 이하	3% (합의에 의한 변경 가능)
계획 기간	개교 이후 24년	개교 이후 30년

* 현재(2020.12.01.) 한국은행 기준금리 0.5%, 금융기관(ex. 우리은행) 정기예금금리 0.5%

한편, JDC는 SJA Jeju 사업시설 건축시공자에 대해 “건축물 하자에 따른 손해배상 청구소송”을 진행 중에 있다. 소송 청구금액에는 JDC와 SJA Jeju에서 지출한 하자보수비용 및 영업상 손해액을 반영하였다.

1. 출자금 사용에 관한 사항

당초 JDC가 (주)제인스에 출자한 165억 원의 목적은 “SJA Jeju 개교준비 자금”이다. [표1] 출자금 전출 및 사용내역 중 (주)제인스가 사용한 ❶, ❷는 개교준비자금 목적에 맞는 사용이라고 할 수 있으나 ❸, ❹는 개교 후 운영 과정에서 사용한 시설개선, 하자보수 비용에 해당한다.³⁾

JDC가 출자금 교부시 사용에 관한 조건을 정하지 않았더라도, (주)제인스는 출자의 목적 외 사용에 대한 타당성 확보와 집행잔액을 내부에 유보하여 경비 등으로 지출하기 위해서는 (주)제인스 정관 제42조(업무협의 및 보고사항)에 따라 JDC에 업무협의 및 보고하여 관련 사항에 대한 처리근거를 확보할 필요가 있다.

2) EBITDA CAPEX: 세전이익+이자비용+감가상각비-투자금액(자산취득)-법인세

3) JDC 출자계획(215차 이사회), (주)제인스 증자계획(60차 이사회)에 따르면 출자금의 사용용도는 개교 전 2개 년도에 집행 할 자산 및 비품, 인건비, 마케팅, 일반경비이다.

2. 사업시설 하자보수 주체 및 하자보수비 보전방안에 관한 사항

SJA Jeju가 개교 후 자체예산으로 실시한 공사, 용역 중에서 그 목적을 하자보수로 집행한 금액은 [표3]과 같이 2.5억 원이며, 사업시설 하자에 따른 영업상 손해도 3억 원⁴⁾에 달하고 있다. 또한, 학사일정 준수를 위해 사업시설 내부보수가 시급하다는 이유로 임차인인 (주)제인스가 SJA Jeju로 24억 원을 전출하여 관련 공사 등을 시행하고 있다.

[표3] SJA Jeju 자체예산으로 집행한 하자보수 비용

기안번호	내용	비용(원)
2018-제인스-1487	SJA Jeju 국제학교 건축공사 하자진단 용역 계약체결	21,950,000
2018-SJA Jeju-4723	Bathroom tile and ceiling plasterboard purchase	1,956,500
2019-SJA Jeju-963	Bathroom tile repair	1,937,500
2019-SJA Jeju-1817	Bathroom tile repair- labour fee only	5,500,000
2019-SJA Jeju-3664	Purchasing bathroom tile for repair of ES, MU	5,115,000
2019-SJA Jeju-3640	Emergency repairing ceiling tile for hallway	45,390,000
2019-SJA Jeju-3641	Repair bathroom tile of MS, MU	54,000,000
2019-SJA Jeju-3904	Repair work for kitchen hallway wall	2,970,000
2019-SJA Jeju-3937	Installation of an air vent on the ceiling of boy's dorm and replacement of ceiling tiles of A, B, C dorm building	2,926,000
2019-SJA Jeju-3938	Repair water leakage on the ceiling of EC PK4 classroom and girl's dorm lounge	2,940,000
2019-SJA Jeju-3951	Repairing the ceiling of the hallway and the classroom of MU	11,880,000
2019-SJA Jeju-4464	Preparation of bill of quantities for interior repair work of SJA Jeju faculty residence and dorms	4,400,000
2019-SJA Jeju-4465	Purchasing perforated metal ceiling tiles	2,800,000
2019-SJA Jeju-4629	Repairing damaged wall tiles of bathroom & shower room tiles of PAC and field house	51,260,000
2019-SJA Jeju-4650	Mold removal and wallpaper replacement work of dorms	29,700,000
2019-SJA Jeju-4651	Repairing water leak of northwest facade of admin building	6,930,000
합계		251,655,000

* (주)제인스 제출자료 재구성

그런데 사업시설 임대차계약서 제7조(유지관리 및 운영)와 제11조(본 사업시설의 하자)에 따르면 시설 임차 후 발생하는 추가적인 시설개선(보수, 공사, 대수선, 교체)은 임차인의 책임과 비용으로 수행하여야 하고, 민법 제623조(임대인의 의무)에 따라서 하자보수에 관하여는 임대인이 수행하여야 한다.

따라서 [표1] 출자금 전출 및 사용내역상의 ❶ 시설개선공사는 임차인의 책임과 비용으로, ❷ 건물 하자에 따른 내부보수공사, 이주비 등은 임대인의 책임과 비용으로 수행했어야 할 것으로 판단된다.

4) 건축물 하자에 따른 손해배상 청구소송에 제출한 청구금액 중 (주)제인스의 영업상 손해액(관사, 기숙사 하자 보수를 위한 이주비용 등) 기준

학사일정에 맞춰 방학기간 동안 관사, 기숙사 내부보수를 시급하게 추진하여야 할 것은 인정하나, 하자보수공사 결과에 대한 책임 소재와 소송 이후의 사업비 정산 등을 위해서 앞으로는 그 행위 주체가 일관될 필요가 있다.

또한, SJA Jeju 개교 이후 사업시설 하자보수에 임대인과 임차인이 모두 비용을 지출하고 있는 상황은 임대차계약과 민법 등에 비추어 볼 때 부당하여, (주)제인스는 현재 JDC가 진행 중인 소송의 결과에 따라 (주)제인스 및 SJA Jeju에서 지출한 하자보수 비용을 확정하고 그 비용을 보전할 방법을 강구할 필요가 있다.

(주)제인스와 SJA Jeju가 대다수의 하자보수비를 JDC 출자금으로 집행했어도 [표2]와 같이 출자금의 회수방식과 임대료의 상환방식은 큰 차이가 있고 비용집행의 목적이 임대시설의 하자보수에 있는바, 임대료 산정근거인 JDC가 지출한 사업시설비에 본 비용과 소송결과에 따른 피해보상 금액을 반영하여 임대료를 차감, 조정할 필요가 있다.

【관련자 주장 및 판단】

(주)제인스는 사업시설 하자보수와 관련된 비용은 관련 소송이 종료된 이후 JDC에서 집행해야 된다고 판단하지만, 현재 하자보수의 긴급성 때문에 JDC와 (주)제인스, SJA Jeju에서 각각 집행하고 있다고 하였다.

그리고 (주)제인스, SJA Jeju에서 집행한 하자보수 관련 비용은 향후 임대료 상계처리 등의 방안으로 정산처리하기 위하여 JDC와 서면으로 합의하겠다는 의견을 전달하였다.

【조치할 사항】 (주)제인스 대표이사는

앞으로는 사업시설 하자보수의 실행 주체가 일관될 수 있도록 하시고,

건축물 하자에 따른 손해배상 청구소송이 끝나면 (주)제인스, SJA Jeju에서 집행한 사업시설 하자보수 비용을 JDC로부터 보전 받는 방안을 강구하시기 바랍니다. **【통보】**